第5節　金融・保険等にかかわる契約

この節で学ぶこと

金融・保険商品の多様化・高度化がさらに進展する中で、市場の健全な発展を図ることが重要である。

この節では、金融・保険等にかかわる契約として、預貯金・融資に関する契約、ファイナンス・リース契約、保険契約に関する重要ポイントを説明する。

3級の学習項目

消費貸借契約とは、消費貸借契約の債務不履行、消費寄託契約

1　預貯金・融資に関する契約

(1) 消費寄託〔deposit for consumption〕契約とは

消費寄託契約とは、寄託者から受け取った金銭その他の寄託物を受寄者（銀行等）が消費し、同種・同等・同量の物を寄託者に返還することを約する契約である。消費寄託の目的物は金銭に限られないが、実務で重要な役割を果たしているのは、金融機関との間の金銭の消費寄託契約（預金契約）である。

消費寄託契約は、両当事者の合意によって成立する諾成契約である（民法666条1項・657条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

預金契約については、民法の消費寄託契約の規定のほか、金融機関が定める預金約款が適用され、実際にはこの預金約款が重要な役割を果たしている。各金融機関が使用している預金取引約款は、全国銀行協会が制定したひな型を基に作成されているので、その内容はほとんど変わりがない。

流動資産としての預金の管理については第2章第1節1を参照のこと。

(2) 受寄者・寄託者の権利義務

消費寄託契約における受寄者は、寄託者から受け取った物と同種・同等・同量の物を返還する義務を負う(民法666条1項)。

預貯金に関する金銭消費寄託の受寄者は、返還時期の定めの有無にかかわらず、いつでも寄託物を返還することができる。ただし、返還時期の定めがあり、その期限前に返還を受けたことにより損害を被ったときは、寄託者は、受寄者に対し、その賠償を請求することができる(民法666条3項・591条2項3項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

寄託者は、返還時期の定めの有無にかかわらず、いつでも寄託物の返還を請求することができる。ただし、返還時期の定めがあり、その期限前に返還の請求を受けたことにより損害を被ったときは、受寄者は、寄託者に対し、その賠償を請求することができる（民法662条）。

(3)消費貸借契約とは

消費貸借契約は、当事者の一方が種類、品質および数量の同じ物を返還することを約束して、相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力が生じる契約である（要物契約、民法587条）。ただし、書面でする消費貸借契約では、目的物の交付は不要である（民法587条の2第1項）。

現在、ビジネスにおいて最も一般的に行われているのは、事業者が金融機関から事業資金等を借り受ける際の利息付きの金銭消費貸借契約である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

利息付金銭消費貸借の利息については、国家経済秩序維持の観点から様々な規制が行われている。暴利行為を排除するために「利息制限法」や「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」（出資法）、「貸金業法」などの特別法により、利率が規制されている（第8章第1節3参照）。

2　ファイナンス・リース契約

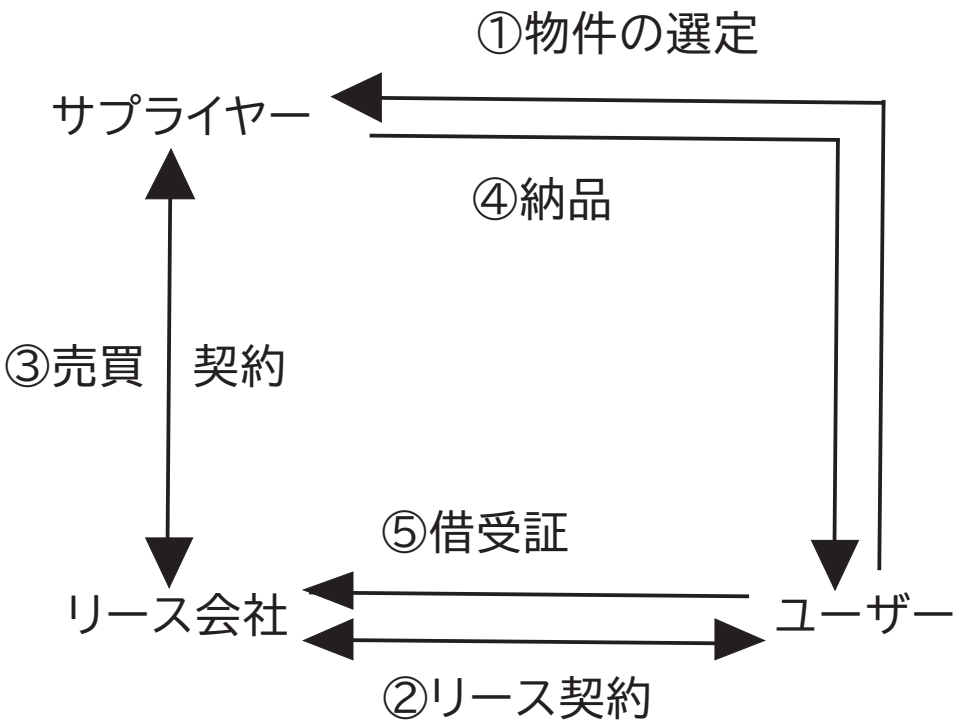
(1) ファイナンス・リースのしくみ

ファイナンス・リース契約には、リース会社、リース会社から物件を借り受けて使用するユーザー、そして物件を供給するサプライヤーの三者が関係する。サプライヤーは、通常、メーカーやディーラーであり、リース会社に対して物件を売却する。このように、ファイナンス・リース契約は、リース会社とユーザー間のリース契約と、サプライヤーとリース会社間の売買契約の2つの契約から成り立っている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

この関係を形式的に見ると、リース会社は、単に物件を買い付けてユーザーに貸与しているだけのように見えるが、実質的には金融機関としての役割を果たしている。資金をユーザーに貸与する代わりに、物件そのものをユーザーに貸し付けているといってもよい（物融）。

ファイナンス・リース取引においては、以下のような法律関係が生じる。



© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2) ファイナンス・リース契約の申込み

ファイナンス・リースでは、まず、ユーザーが物件を選定する。

ユーザーとサプライヤーとの間で、物件の種類・仕様・数量・性能・価格その他取引条件について合意した場合、ユーザーはリース会社に対してリース契約を申し込む。この申込みは、実際には、サプライヤーを通じてリース会社に対してなされることが多い。

(3) 申込みを受けたリース会社の対応(与信(よしん)審査)

ファイナンス・リースは、ユーザーに対して長期の信用を供与するものであるため、リース契約締結にあたり、リース会社はユーザーから確実にリース料を回収できるかを審査する。場合によっては、ユーザーから財務諸表・会社経歴書・最近の資金繰表等の提供を受け審査することもある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(4) リース会社の承諾とリース契約の成立

ファイナンス・リース契約は、ユーザーによるリース契約の申込みに対し、リース会社が承諾した時点で成立する諾成契約である。ただし、実務上は、必ずリース契約書が作成されるといってよい。契約書の内容は、実務では各リース会社の契約書ひな形あるいは公益社団法人リース事業協会が作成したリース標準契約書に従うのが通常である。ユーザーがリース料の支払いを始めるのは、通常は物件が引き渡され、ユーザーがリース会社に借受証を交付してからである。

(5) 売買契約の締結と物件の引渡し

リース会社は、ユーザーとリース契約を締結した後、サプライヤーとの間で物件の売買契約を締結する。先に売買契約を締結すると、リース契約が不成立に終った場合、物件がリース会社の在庫となってしまうからである。

売買契約は、一通の売買契約書に双方が記名(署名)・押印するのでなく、リース会社からサプライヤーへの注文書と、サプライヤーからリース会社への注文請書の各交付によるのが一般的である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

サプライヤーは物件を直接ユーザーの許に搬入し、ユーザーは納入された物件について、自己の責任で数量不足や性能・品質不良等の不具合の有無を検査し、不具合がないことを確認したときは、リース会社所定の借受証（物件受領証、物件受取書ともいう）をリース会社に交付する。

なお、物件の所有権はリース会社にある。そのため、物件が滅失した場合、ユーザーはリース会社に損害金を支払う。

（6）ユーザーの保守・修繕義務

ファイナンス・リースにおいては、ユーザーが物件の保守・修繕義務を負う。これは、物件はユーザーが選んだものであり、通常ユーザーがその使用・運転管理に精通していること、リース料には物件のメンテナンス・修繕費用は織り込まれていないことなどによる。ただし、実務では、ユーザーはサプライヤー等との間で物件のメンテナンスに関する契約（保守契約）を締結することが多い。

なお、修繕をリース会社の責任で行うメンテナンス・リースという形態もある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(7) リース契約終了後の処理

リース契約期間が満了した場合の処理は、一般に次のいずれかとなる。

①ユーザーが再びその物件を借り直す（再リース）
②物件をリース会社に返還する（契約終了）
③ユーザーが物件を買い取る

再リースの場合、一般に再リース料は、従前のリース料の10分の1～12分の1程度とされる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q)ファイナンス・リース契約が締結されたにもかかわらず、リース物件が納入されなかったり、納入された物件に契約不適合があった場合、ユーザーは、誰に対して、いかなる責任を問うことができるか。

A)ファイナンス・リースでは、一般に、ユーザーとサプライヤーとの間には直接の契約関係がない。したがって、物件の納入が遅延したり、物件の種類、品質、数量に関して、「契約の内容に適合しないものであるとき」、すなわち、契約不適合があった場合、ユーザーは誰に対していかなる法的責任を問えるかが問題となる。

(1) ファイナンス・リースにおけるユーザーとサプライヤーとの法的関係

リース契約においては、サプライヤーからユーザーへの物件の納入が遅れても、リース会社は、故意または重過失のない限り何らの責任も負わないと規定されていることがある。そして、物件の納期や契約不適合に関しては、ユーザーとサプライヤーとの間で、別途、責任を追及する旨の契約を締結することがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

このような場合、ユーザーとしては、直接サプライヤーに対して責任を追及することになる。その方法としては、契約上ユーザーからサプライヤーへの直接請求を認める旨を明記しておくか、あるいはリース会社がサプライヤーに対して有する請求権をユーザーが譲り受けることが考えられる。

(2) 物件に契約不適合があった場合

ア)検収時に契約不適合を発見した場合

サプライヤーから納品を受け、ユーザーが物件を検査した結果、契約不適合を発見した場合、ユーザーは借受証を交付することなく、サプライヤーに対して契約内容に適合した物件の引渡しを求めればよい。借受証交付前なので、ユーザーはリース料を支払わなくてよい。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ）検収後に契約不適合を発見した場合

契約不適合が検収後に発見された場合、法律の規定によれば、貸主であるリース会社がその責任を負うこととされている。すなわち、ユーザーは、リース会社に対し、①追完（目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し）、②代金減額、③損害賠償、④契約の解除を請求できる（民法559条・562条・563条・564条・415条・541条・542条）。

しかし、これらの規定は任意規定であり、当事者の特約によって排除することができる。そして、リース契約では、特約によって変更が加えられることがある。例えば、リース会社は契約不適合責任を一切負わず、また、ユーザーは物件の契約不適合を理由にリース料の支払いを拒否できないとされる。したがって、ユーザーは、直接サプライヤーに対して責任を追及することになる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　保険契約〔insurance contract〕

(1) 保険契約の種類

保険法では、損害保険契約〔casualty insurance〕、生命保険契約〔life insurance〕、傷害疾病定額保険契約などが定義されている。

(保険契約の種類)

表中の引用条文はすべて保険法上のものである。

損害保険契約 (2条6号)	当事者の一方が一定の偶然な事故によって生ずるおそれのある損害をてん補することを約束し、相手方がこれに対価(保険料)を支払うことを約束することによってその効力を生じる契約である。損害てん補の契約であること、偶然の事故が対象となる契約であることが損害保険契約の特徴である。
生命保険契約 (2条8号)	当事者の一方が相手方または第三者の生死に関して一定の金額を支払うことを約束し、相手方がこれに対価(保険料)を支払うことを約束することによってその効力が生じる契約である。定額払いであること、人を対象とし、人の生死自体を事故の対象としている契約であることが生命保険契約の特徴である。
傷害疾病 定額保険契約 (2条9号)	当事者の一方が相手方または第三者の傷害または疾病に基づき金銭の支払いを行うことを約束し、相手方がこれに対して、その発生の可能性に応じたものとして保険料を支払うことを約束する契約である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）保険契約の成立

保険契約は、申込みと承諾が合致することにより成立する諾成契約である。

しかし、保険会社については保険業法により所定の書面の作成が義務付けられている。保険会社は内閣総理大臣から営業免許を受ける際に事業方法書を提出しなければならず（保険業法4条2項2号）、事業方法書には、保険契約の申込書等に記載する事項を記載しなければならないため、実務上は、書面（保険契約申込書）の作成が必要である。また、保険契約が成立しても、保険会社が保険料を領収する前の事故に対しては保険金が支払われないと約款で定められており、保険会社の責任期間の始期は保険契約の成立時期とは別となっている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　保険契約の射倖性

保険契約に基づく給付（保険金支払い）は、保険事故が発生するか否かという偶然性に左右され、その結果、保険契約者と保険者（保険会社）との間の損益が偶然によって左右される。このような性質の契約を射倖契約という。

射倖契約はそれ自体としては、必ずしも違法ではないが、契約の構造上、不労の利得を目的として利用されることが多く、著しく射倖的な契約（例えば、賭博については公序良俗に反する法律行為として無効となる（民法90条）。また、射倖契約には、契約の構造上、通常の契約には見られない性質が認められることが多い。こうした射倖性から生じる弊害を防ぐため、保険契約の締結にあたっては次の点がチェックされる。

① 被保険者には、保険事故が発生しないことについて経済的な利益（被保険利益）があるか（損害保険の場合）
② 保険金額が世間の常識から見て不当に高くないか（生命保険、傷害保険の場合）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2025年の保険業法の改正

1　改正の概要と社会的背景

2025年5月、保険業法の改正が成立した。その背景には、不正請求や保険料調整事案（複数の損保会社が、企業向け保険の入札で事前に保険料の調整を行うといった、独占禁止法に抵触するおそれのある行為）などの不祥事があり、本改正は保険業の信頼性を確保し、健全な発展を促すことを目的としている。この目的達成のため、顧客本位の健全な業務運営を徹底し、競争環境を是正する必要がある。具体的には、保険会社等による過度な便宜供与の禁止、大規模代理店への体制整備義務の強化などを通じ、課題に対処する（公布の日（2025年6月6日）から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行）。

2　主な改正・制定のポイント

(1) 特定大規模乗合代理店の体制整備義務創設

大規模な乗合代理店に対し、営業所ごとの法令等遵守責任者の設置、苦情処理体制整備が義務付けられた。また、自動車修理業など保険金支払いに影響を及ぼし得る

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

兼業業務について、不当な影響がないよう監視する体制整備も義務付けられる（改正保険業法294条の4）。

（2）保険会社等の顧客利益保護体制義務拡大

保険会社等は、兼業特定保険募集人（例：自動車修理など保険金が対価となる業務を行う募集人）が行う取引により顧客利益が不当に害されないよう、業務状況を適切に監視する体制整備が義務付けられた（改正保険業法100条の2の2等）。

（3）保険契約関連禁止行為の範囲拡大

「保険契約に加入させるための行為」において、「取引上の社会通念に照らし相当でない物品購入や役務提供」（便宜供与）が禁止行為に追加された。禁止対象は、保険契約者等に加え、「これらの者と密接な関係を有する者」にも拡大される（改正保険業法300条1項5号）。

3　ビジネス実務への影響

保険会社や代理店は、顧客保護のための内部管理体制強化と、兼業業務・関連取引の監視徹底が求められる。特に、便宜供与の禁止により、営業・マーケティング戦略の見直しが不可欠となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第6節　業務提携にかかわる契約

この節で学ぶこと

企業の大規模化・多様化・合理化へ対応する手法の1つに業務提携がある。

この節では、業務提携にかかわる契約として、生産業務の提携と合弁を取り上げ、その重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

契約の種類、契約の分類

1　業務提携のビジネスに果たす役割

企業の大規模化・多様化・合理化の対応策の1つに業務提携がある。

業務提携の内容は多様であるが、もっぱら業務に関してなされる提携（契約法的提携）と当事者である会社の組織そのものの変動をもたらす提携（組織法的提携）とに大別することができる。契約法的提携は、技術・生産・販売等の各業務に関して契約がなされる。これに対して、組織法的提携は新会社の共同設立など、組織法上の手続を経てなされる。企業が契約法的提携・組織法的提携のいずれを選択するかは企業戦略による。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ここでは、契約法的提携の例として生産業務の提携を、組織法的提携の例として合弁を取り上げる。なお、代理店・特約店契約、販売委託契約や特許権の実施許諾契約（技術提携、第2章第3節4（9）参照）なども業務提携の一種と考えることができる。また、会社法に規定されている合併、会社分割等も業務提携の一手法として行われている（合併等については、第13章第2節Ⅳ参照）。

2　生産業務の提携に関する契約

生産業務の提携は、企業間で必要に応じて部品・製品の加工や供給について提携するものであり、主に生産の効率性確保と補完を目的とした提携関係である。したがって、企業間に相互の依存関係があり、かつ提携関係が一定期間継続しなければ提携とはいえない。

（1）生産業務提携契約の法的性質と主な内容

生産業務提携契約は継続的な契約であるから、受発注の基本的取引関係の設定や取引の重要条件に関する基本契約書を作成し、これを基に個々の取引の発注契約が締結され、また各種の覚書（おぼえがき）が作成されることもある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

生産業務提携契約の法的性質は、一律に定まっているわけではなく、契約の具体的な内容に応じて、売買（民法555条以下）、請負（民法632条以下）、委任（民法643条以下）、賃貸借（民法601条以下）等の典型契約の諸要素が複合した、非典型契約ないし混合契約である。例えば、生産の対象となる製品の原材料を生産者が調達する場合は、製品の生産という仕事の完成を目的とする請負的側面を有する反面、完成品の売買という側面も有する。また、原材料を発注者が提供する場合は、製品の生産という事務の処理を委託する委任の側面も加味される。契約不適合責任の成否や内容、製品の所有権の移転、危険の移転時期等問題となる具体的局面ごとに、契約に適用される法律の条項が定まる。具体的には、実態に即した条項が適用されることとなるが、それは契約の目的、当事者の力関係、製品の種類等から個別具体的に判断されることになる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

生産業務提携契約においては、対象となる製品、部品、原材料の種類・品質・数量・コスト、生産方法、納期・履行地その他の履行条件、提携期間・解約、合意管轄等の重要事項を特定しなければならない。

生産の目的物、すなわち対象物の品名・数量・品質等を明確に定めておく必要がある。特に品質については問題が生じないよう品質基準を書面で明確にすべきである。提携のあり方によっては、発注に際して仕様書・図面のほか、原材料を提供する場合もある。

また、生産物の引渡場所、引渡時期、引渡方法を定めておく。特に、引渡方法については、納品された製品に対する検査の方法および基準・不良品返品の可否および方法等についても明確に定める。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　生産業務提携契約で一般的に定められる契約条項の例

① 秘密保持に関する条項

秘密として保護する事項の特定、秘密書類の還付、長期間の秘密保持義務の強制、免責対象、それらに違約した場合の損害賠償額の予定または契約の解除について定める。

② 最恵取引条件に関する条項

発注の引受けや価格の決定につき提携企業を第三者よりも有利に扱う旨を規定するのが通常である。

③ 類似製品の製造販売禁止に関する条項

受注品と同一・類似商品の受注、生産、販売の禁止は、提携企業を従属化させるものであるから、この条項を定めるかどうかは提携の趣旨による。

④ 品質保証に関する条項

契約不適合、不完全履行に関する規定を含む。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

⑤ 商標に関する事項

　発注者の商標管理は品質保持の上からも重要である。そこで、商標管理を徹底するため、商標の取付け、支給、流用禁止、制裁に関する事項を規定する。

⑥ 知的財産権に関する条項

　知的財産権の譲渡、実施権設定等に関する条件を定める。

⑦ 技術指導、共同研究等に関する事項

　技術指導員の派遣の有無、派遣期間、費用負担方法について取り決める。また、技術開発のための情報交換や研究分担について取り決める。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2) OEM契約

OEM(Original Equipment Manufacturer)契約は、生産業務提携契約の一種であり、発注者が自社ブランドで販売するために、受注者に製品を供給させる契約をいう。OEM契約には様々なバリエーションがあり、例えば小企業が有名メーカーのブランドで委託生産を請け負う取引や、大手流通業者がプライベートブランドで商品を売るために製造業者に生産を委託する取引、さらに家電メーカーが商品の品揃えを確保するために自社で生産していない製品の生産を他の家電メーカーに委託する場合などがある。

(OEM契約の特徴)

① 発注者は、技術力・価格競争力の弱い分野で、安価・良質な製品を調達し、これにより投資負担、経営リスクを軽減できる。

② 受注者は、価格が適正であれば、生産の増大により利益を拡大できる。また、同時に設備・人員の有効利用が可能となり、特許・ノウハウも蓄積できる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）OEM契約は、いかなる法的性質を有しているか。また、OEM契約において一般的に定められる基本的事項にはどのようなものがあるか。

A）OEM契約は、生産業務提携契約と同様に契約内容が多様であるため、その法的性格を一律に決することはできない。例えば、製品の仕様に関しては、受注者の仕様である製品に発注者の商標を使用するだけのOEM契約は売買的性質が強いといえるが、受注者・発注者間の協議によって仕様を決定し、あるいは発注者が一方的に仕様を決定して、製品に発注者の商標をつける場合には、その契約は請負的性格が強いといえる。

　OEM契約の基本的事項として、対象となる製品、部品、原材料の種類・品質・数量・コスト、生産方法、納期・履行地その他の履行条件、秘密保持、提携期間・解約事由、商標の管理、合意管轄等の重要事項を特定しなければならない。

　OEM契約において特に問題となるのは次の事項である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(1) 商標の管理

発注者が自身の商標を使用し、自身の商品として販売するのであるから、商標の扱いが重要である。製品・包装における商標の表示の態様や方法を明確に規定して、発注者が受注者に指示する通りに商標を使用させる必要がある。また、受注者が無断で商標を流用しないようこれを明確に禁じる必要がある。

(2) 取引数量の決定

取引数量を決定することは、発注者・受注者の双方にとって安定調達、安定受注の確保ができる反面、販売見込み違いによる在庫リスクが生じる。取引数量の設定方法としては、①年間の最低取引数量・金額を設定する、②最低発注単位を設定し、一定期間の先行発注を義務付ける、③購入予定量を単なる達成努力義務とする、など様々な方法がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3) 発注者の製造物責任

OEM契約では、商標を保有する発注者も「製造業者と誤認させるような表示をした者」として製造物責任法(PL法)上の責任を問われる可能性があり、表面に現れない受注者(製造業者)よりも発注者の方が被害者から責任を追及される可能性が高いといえる。発注者は被害者に支払った損害金を製造業者である受注者に求償できるが、後日の紛争を防止するためにも、その旨明確に規定しておくことが望ましい。

また、同時に製造物責任(PL)を負うことを回避するためには、受注者・発注者間でとるべき対策(製造記録の保存管理(対象記録、管理期間、管理方法)、保険への加入等)を明確に規定し、義務付けることが必要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3) コンピュータソフトウェア開発の委託

ビジネス活動上コンピュータの利用は不可欠となっているが、企業によっては自社の業務に特化したソフトウェアを使用して効率的な業務運営を図ることがある。実際には、自らソフトウェア開発をするのではなく、ソフトウェア開発をシステム開発業者に委託することが多い。このようにソフトウェア開発を委託する契約を一般にソフトウェア開発委託契約という。

ソフトウェア開発委託契約も業務提携契約の一種である。その法的性質は、契約の具体的な内容に応じて、売買、請負、委任等の典型契約の諸要素が複合した無名契約ないし混合契約である。委託会社のニーズに適ったソフトウェア開発のためには、委託会社の固有情報や営業秘密にかかる情報も必要となることが多い。そこで、委託会社と受託会社の間では、継続的な開発業務にかかる委託契約が締結されるのが通常である。

また、ソフトウェア開発委託にあっては、開発が完了し納品・検収した後も、開発されたシステムの運用・保守を受託会社が担当するのが通常である。ソフトウェアを納品

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

した後も、使用方法その他につき、委託企業の従業員のための訓練やメンテナンスが必要となるからである。そこで、委託業務の範囲を明確にしておくことが必要である。

さらに、ソフトウェアの開発にあたっては、開発工程における初期の段階で情報の収集作業が必要となるが、その大部分が委託会社の固有情報や営業秘密（トレードシークレット）に属するものである。そのため、契約書面に必ず機密保持条項を定め、情報の第三者への流出を禁じることが必要である。

また、コンピュータソフトウェアは著作権法による保護の対象となる（著作権法10条1項9号）。したがって、開発によって完成したソフトウェアの著作権が、最終的に誰に帰属するか（開発を依頼した委託企業か、開発者である受託企業か）を契約書面で明確に定めることが重要である。実際上、著作権の帰属は、ソフトウェア制作の関与度合いなどで客観的に決まるわけではなく、委託企業と受託企業との約定で決められる。

なお、営業秘密については第2章第3節6、第5章第2節1を、著作権については第2章第3節1を参照のこと。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q)ソフトウェア開発委託契約に基づいて完成されたソフトウェアの著作権は、委託者と受託者のいずれに帰属することとなるか。

A)コンピュータ・プログラムは著作権法によって保護を受ける著作物に該当し(著作権法10条1項9号)、ソフトウェア開発委託契約に基づいて制作されたソフトウェアは著作権の対象となり得る。

　そして、著作権は著作物を創作した著作者に原始的に帰属するから、ソフトウェアを創作(完成)した者が第一に著作権を取得する。実際には、ソフトウェア開発会社等の従業員がその業務上ソフトウェアを開発することがあるが、このような場合、いわゆる職務著作に該当し、会社が著作者となる(著作権法15条)。したがって、ソフトウェア開発委託契約において、著作権の帰属が定められなかった場合には、受託者に著作権が帰属することとなる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

　このように、受託者に原始的に帰属する著作権を委託者に譲渡するか、受託者に留保しつつ委託者にソフトウェアの複製・改変等の一定の権利を許諾するかなどについては、当事者間の契約で定めた内容によって決まる。

　なお、ソフトウェア開発委託契約締結の際には、著作権の帰属を定めるだけではなく、開発されたソフトウェアの利用権に関する事項も定める必要がある。例えば、著作権が委託者に帰属する旨を定めたとしても、受託者がそのソフトウェアを自由に利用できるとした場合、実質的には委託者の権利が十分確保されたとはいえない。実際には、「著作権は委託者に帰属するが、受託者は、自らの業務に利用する場合に限り委託者の承諾なく自由に利用することができる」などというように、受託者にも限定的な利用権を認める場合がある。委託者と受託者の権利を調整するには、著作権と利用権の両者を同時に考慮する必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　合弁に関する契約

(1) 合弁事業と合弁契約

合弁事業とは、一般的に複数の企業体が事業の共同経営を行うことをいう。とりわけ企業同士が新規事業に共同して乗り出す場合や外国資本との共同事業を行う場合に用いられる。合弁事業に際して締結されるのが合弁契約である。これは通常、比較的少数の当事者が共同で特定の営利事業を遂行することを目的とした契約であり、合弁事業における資本・組織・運営等に関する当事者間の合意をその主な内容とする。

そして、どのような組織形態を採用して共同事業を行うかは共同事業の成否や共同事業に参加する当事者の利害に重大な影響を及ぼす。現実には、民法上の組合（パートナーシップ）を利用したり、合弁事業に参加する企業が出資をして会社を設立したりすることが多い。

本項では、民法上の組合を利用した合弁事業、会社法上の株式会社を利用した合弁事業を検討し、さらに合同会社（LLC）を利用した合弁事業、有限責任事業組合（LLP）を利用した合弁事業について説明する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2) 合弁事業における意思決定の問題

合弁事業においては、その運営にあたり事業への出資者のうち誰がイニシアティブをとるかということが問題となる。これは事業への出資割合によって決まるのが一般的である。株式会社形態の合弁事業では、50%超(過半数)の出資により経営上ほぼ全面的な権限が認められる。そこで、一般に、契約上で少数派の権利を考慮した規定(一定数の取締役の確保、業務執行上の拒否権など)が設けられる。

出資比率を対等(50%ずつ)とすることは、会社運営に対する影響度が流動的になり、また経営上の責任が不明確となりがちであり、一般には採用されない。

(3) 民法上の組合契約を締結して合弁事業を営む場合

合弁事業を営むにあたり民法上の組合契約が締結されることがある。組合契約は、当事者(構成員)が出資をして共同事業を営む旨の合意をすることによって成立する諾成契約である(民法667条1項)。組合契約が成立するために現実の出資を要しないが、実際に合弁事業がス

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

タートするにあたって、当事者の出資は不可欠であり、その意味で出資は当事者の基本的な義務である。出資の内容は、金銭、不動産等の現物、特許権、ノウハウ等の権利、労務など財産的価値のあるものであればよい。

また、業務執行への関与、損失の負担および利益配分を受けることは、組合型合弁契約の当事者の基本的な権利・義務である。

合弁事業の財産は、事業目的のために存在する合弁事業固有の財産であり、各構成員の財産とは区別される。当該財産は、構成員の共有に属する（民法668条）。

合弁事業の債権債務は、財産と同様に、合弁事業固有のものである。債権については、契約において特に定めがなければ、全構成員の共同名義で行使する（民法668条・676条2項）。また、債務については、組合の債権者は、組合財産に対し権利を行使できるほか、各構成員に直接その権利を行使することができる（民法675条）。

損益の分配については、契約で定めていなければ、出資割合による（民法674条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(4) 株式会社を設立して合弁事業を営む場合

合弁事業を営むために株式会社(合弁会社)を設立する場合、合弁契約が締結されるが、合弁契約には、設立される会社に関する条項(会社の形態・機関設計・事業目的・資本金・出資比率等)も盛り込まれる。

合弁会社の設立は、会社法の定めに従って進められる。

合弁会社を設立するにあたって当事会社間で締結した合弁契約と、合弁会社を設立した際の会社の定款との間に矛盾が生じないように留意が必要である。

合弁事業のために設立される合弁会社は、当事会社とは別個の法人格を有する。合弁事業にかかわる財産関係は、すべて合弁会社に帰属する。そして、合弁会社の意思決定や業務執行は、株式会社と同様である。株式会社を利用する場合、合弁事業に参加する企業は、当該合弁会社の株主となり、間接有限責任のメリットを享受することができる。仮に合弁事業が失敗したとしても、参加企業は拠出した出資金を失うのみで、原則として合弁事業によって合弁会社が負った負債を負うことはないので、合弁事業について適切なリスクコントロールをすることが可能となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（5）合同会社（LLC）・有限責任事業組合（LLP）を利用した合弁事業

民法上の組合を利用した合弁事業では、簡易に設立し柔軟な運用が可能である反面、参加企業（出資者、組合員）は合弁事業より生じた債務について無限責任を負う。一方、株式会社を利用した合弁事業では、参加企業（出資者、株主）は合弁事業より生じた債務について間接有限責任のみを負う反面、その組織形態・運用は株式会社について定める会社法の規定に従わなければならず、柔軟性に欠ける。

これらに対し、会社法上の合同会社（LLC）または「有限責任事業組合契約に関する法律」に基づく有限責任事業組合（LLP）は、この間隙を埋める制度といってよく、組合型の柔軟性を保ちながら、株式会社の有する間接有限責任を参加企業が享受できるところにその制度的な存在意義がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）合同会社（LLC）を用いた合弁事業および有限責任事業組合（LLP）を用いた合弁事業には、それぞれどのような特色があるか。

A）合同会社（LLC）は会社法に規定があり、その特徴を挙げると次の通りとなる。

① 独立した法人格を有するが、内部関係は社員の協議により自由に定めることができる。
② 社員の責任は間接有限責任である。
③ 業務執行権は原則として全社員が有し（会社法590条1項）、当事者間で合意すれば柔軟な組織運営が可能である。
④ 利益分配や議決権分配についても、出資割合とは切り離して自由に行うことができる。

LLCを利用することにより、金銭的評価の難しいノウハウ、専門知識、ブランドなどを有する企業（研究団体）と資金力・販売力のある企業とが、有限責任を享受しながらお互いを補完する形で合弁事業をより適切に遂行することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

例えば、非常に高度な研究を行っている研究機関と共同して資金力・販売力のある企業が合弁事業をする場合、株式会社形態をとれば、利益配分や議決権行使について出資割合に応じて行うことになり、研究機関の高度な専門知識に対し十分報いることができない。他方、民法上の組合を利用すれば、無限責任を負うことになり、合弁事業の参加について躊躇せざるを得ない事態が発生しかねない。LLCは、会社型の合弁事業と組合型の合弁事業の両方のメリットを享受しながら合弁事業を遂行することができるところにその存在意義がある。

他方、有限責任事業組合（LLP）もLLCとほぼ同様に、①組合員の責任が間接有限責任であり、②利益分配や議決権割合について必ずしも出資額に拘束されず自由に決めることができるところにその特色がある。したがって、LLPを用いた合弁事業についても、LLCで述べたところとほぼ同様のことが当てはまり、会社型の合弁事業、組合型の合弁事業の両者の良いところだけを享受して合弁事業を行うことができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

LLPは、LLCと異なり、独立した法人格を有しない。そのため、独立した法人格を有することを事業遂行の条件とする合弁事業は行うことができず、また、権利関係も錯綜しがちになる。

しかし、LLPを利用した合弁事業には、パススルー課税という税務上のメリットがある。すなわち、LLCの場合、合弁会社に利益が生じたときには一度合弁会社で課税され、さらに参加企業に利益配当をする際に、個々の参加企業に対し課税が行われる。これに対し、独立した法人格を有しないLLPでは、合弁事業者の段階では課税されず、参加企業に利益を分配する際にのみ課税されるため、LLCと比べ節税効果が期待できるのである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ポイント整理

《組合型合弁事業と会社型合弁事業》

	組合型合弁事業	会社型合弁事業
合弁契約の成立	民法上の組合契約は、当事者（構成員）間に合意が成立すれば効力を生じるので、簡易・迅速に合弁契約を締結し合弁事業を開始させることができ、費用も低廉で済む場合が多い。 出資は当事者の基本的な義務だが契約の成立要件ではない。	株式会社を新たに設立して合弁事業を始める場合は、合弁契約が締結され、合弁会社が設立されることで事業が開始するが、組合の場合に比べ、手続も煩雑で費用もかかる。 合弁会社の設立は、会社法等の規定に基づき手続が進められる。
合弁事業の運用	合弁事業の運営や利益配分などについて、原則として組合契約（合弁契約）の中で自由に定めることができ、柔軟な合弁事業の運用が可能である。 例えば、利益配分についても、出資した金額にかかわらず、構成員の間で自由に配分を決めることができるので、金銭的評価の難しいノウハウやブランド（信用力）を考慮した利益配分が可能となる。	利益配当は原則として出資比率に応じて行われ、また、組織形態・運営についても会社法で定められた方式に従う必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法人格	民法上の組合には独立した法人格が認められていない。したがって、合弁事業を遂行するにあたって権利関係が錯綜しがちであるというデメリットが存在する。	新設された合弁会社は独立した法人格を有するので、権利関係が明確になるというメリットが存在する。
構成員の責任	組合員が無限責任を負う。合弁事業が失敗した場合、参加企業（出資者、組合員）は、共同事業のために出資した資本を失うだけでなく、合弁事業から生じた負債についても全責任を負うことになり、参加企業にとってリスクコントロールが難しいというデメリットが存在する。	構成員は、合弁会社の株主となり、間接有限責任のメリットを享受することができる。仮に合弁事業が失敗したとしても、参加企業は拠出した出資金を失うのみで、原則として合弁事業によって合弁会社が負った負債を負うことはないので、合弁事業について適切なリスクコントロールをすることが可能となる。
業務執行	対内的な業務執行と対外的な業務執行とに分けられ、原則として民法の組合に関する規定が適用される。	選択した会社の形態に応じ、会社法等の規定に基づき、業務執行が行われる。
財産関係	合弁事業の財産は、事業目的のために存在する合弁事業固有の財産であり、構成員の共有。合弁事業の債務も同様。	財産関係は、すべて法人格を有する会社に帰属。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

構成員の変動	構成員に変動（加入・脱退）があっても、同一性を失わず存続する。構成員の脱退により、持分払戻しの必要あり。	構成員の変動は、形式的には契約上の地位の譲渡と株式譲渡の2つの方法があるが、実質的には両者は不可分。実際には、合弁契約および合弁会社の定款の両方で、当事者の地位の移転を制限するのが通常。
合弁の終了	合弁契約が終了しても合弁終了のためには団体の解散・清算手続が必要。	合弁契約が終了しても合弁終了のためには合弁会社の解散・清算手続が必要。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第7節　代金・資金の決済とその手段

この節で学ぶこと

ほとんどの取引（契約）は、決済を伴う。特に代金の決済については、金融機関の口座への振込みやデジタル技術を活用した手法が用いられている。

この節では、多様化している代金決済の手法を説明する。

3級の学習項目

債務の履行、債権の消滅、電子資金移動、クレジットカード、プリペイドカード、電子記録債権

1 取引における決済手段の多様化

企業は、その事業活動を通じて利益の獲得を目指している。契約の多くは、利益の獲得を目的として行われ、当事者間で金銭の移動を伴う。この取引に伴う金銭の移動を決済という。

決済は、例えば、スーパーマーケットで食材を現金で購入する場合のように、取引において現金で支払うこともあるが、企業が行う取引の決済は、現金払い以外の手段

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

で行われることが多い。最近では、Fin Techの台頭やデジタル技術の進展などにより、直接現金を用いない決済（キャッシュレス決済）が多様化している。

ここでは、企業が行う取引にかかわるキャッシュレス決済の手段について、企業と企業との間（B to B）で行われる取引に用いられる決済手段と、企業と個人（消費者）との間（B to C）で行われる取引に用いられる決済手段とに分けて、それぞれの概要を説明する。

2　企業間（B to B）取引の決済手段

(1) 口座振込み

口座振込みは、企業が取引先の指定する金融機関の口座に金銭を約定の期日までに振り込んで行う決済手段である。口座振込みは、企業間取引で一般的に行われる決済手段である。

例えば、同じ取引先から商品を継続的に仕入れている場合や、部品や原材料を継続的に購入している場合など、企業間の取引が継続的に行われている場合には、一定期間内の取引について請求書を発行して、まとめて決

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

済を行うのが一般的である。これを一般的に請求書払いという。電子帳簿保存法により、請求書の発行や保存は、例えばPDFファイルなどの電磁的記録で行うことが可能である。

(2) 口座振替(引落とし)

口座振替は、企業の口座から定期的に一定の金額を引き落とす決済の手段である。口座振替は、例えば、毎月同一の取引を行う企業の間で、一定の金額の決済を行う場合に用いられる。一度設定をすれば、請求書の発行や金融機関への手続等を都度行う必要がない点が、口座振替のメリットである。

(3) クレジットカード

決済は、信販会社の発行するクレジットカードを用いて、信販会社の立替払いを利用して行うこともできる。クレジットカードは、従来から用いられているキャッシュレス決済の手段であり、個人向け取引の決済手段として普及したが、企業間の決済にも用いられることがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

例えば、企業名義で複数枚発行された法人カードを従業員に所持させ、交通費や備品の購入費の支払いにカードを利用させる場合などが挙げられる。ただし、利用限度額があることから少額の取引が中心となること、手数料の負担があることなどから、その利用は限定的となっている。

企業間取引のクレジットカードによる決済に対する法規制は、基本的に個人向け取引と同様であるが（本項3（1）参照）、割賦販売法は、基本的に事業者間の取引には適用が除外されるため、同法の規制が適用されない。

（4）決済代行サービス

企業が取引に用いる決済手段は、一般に、1種類には限られず、いくつかの決済手段を組み合わせて用いられている。複数の決済手段の管理には手間もコストも掛かるため、請求や入金の管理など、決済にかかる業務を一括して代行するサービスを提供する事業者が現れている。

決済代行サービスの内容は、依頼する側の事業の規模や形態、あるいは決済代行サービス業者によっても異なり、個別具体的とならざるを得ない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(5) 電子記録債権を用いた決済

ア)電子記録債権とは

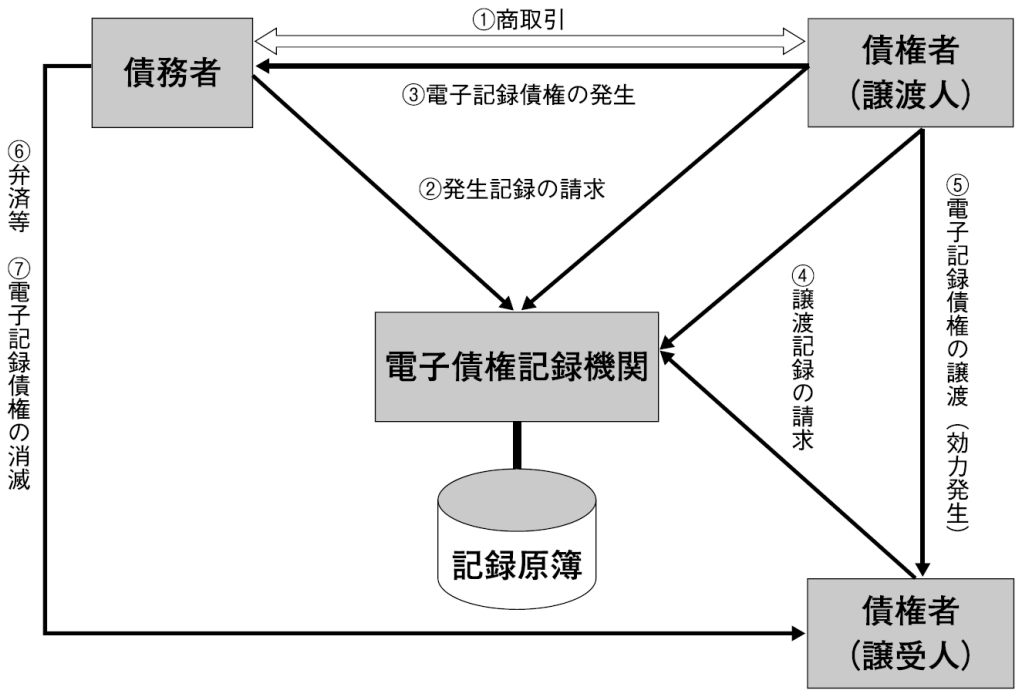
事業者間における決済手段の1つとして、日本では長い間、約束手形が用いられてきた。しかし、約束手形には、印紙税負担が大きいことや紙媒体を用いることによる紛失というリスクがある。また、約束手形支払サイト(約束手形に基づく支払いが行われるまでの期間)が長期間になると約束手形を受け取った企業の資金繰りに悪影響を及ぼす。

これら約束手形に存在する課題を解決し、より安全で迅速な決済手段への移行を促す等のため、経済産業省により、約束手形の利用廃止の方針が打ち出され、実際に電子交換所における約束手形の交換が2026年度末をもって廃止されることとなった。それに伴い、約束手形や小切手といった紙媒体を用いた決済を電子的な決済サービスに切り替える動きが加速している。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

そして、約束手形に代わる電子的な決済サービスの1つが、電子記録債権を用いた決済である。電子記録債権の発生や譲渡、決済等は、すべて電子記録債権法に基づいて行われる。

（電子記録債権の概要）



イ）電子記録債権の内容

電子記録債権について定める電子記録債権法は、電子的な記録によって電子記録債権その他の権利の内容を定め、電子記録債権の取引の安全・流通性の確保と利用者保護の要請に応えることをその内容としている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

電子記録債権は、次のような特徴を有している。

①電子記録債権の性質	記録原簿への電子記録を発生・譲渡の効力要件とする金銭債権であり、記録原簿の記録により権利の内容が確定される。
②取引安全の保護	善意取得や人的抗弁切断の制度が認められ、支払いについても記録原簿上の債権者への支払いにつき支払免責の制度を設けている。
③電子記録保証の制度	電子記録債権の債務者（主債務者）が負う債務を主債務とする保証債務であり、記録原簿に記録することによってその効力が生じる。
④質権	電子記録債権を目的とする質権の制度を設けている。

電子記録債権を利用した決済サービスとして、「電子手形」や「でんさい」がある。

電子債権記録機関については、主務大臣が、業者から申請を受け、その業者の財政的基盤や業務遂行能力を勘案して電子債権記録機関としての指定をし、その監督を行う。また、電子記録債権が金融商品として取引される場合には、金融商品取引法が適用される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　過渡的な「電子化」を実現する「電子交換所」

電子記録債権を前提とする電子債権記録機関や決済サービスとは異なるものに「電子交換所」がある。2022年11月から稼働している電子交換所は、金融機関が顧客から受け取った紙媒体の約束手形や小切手をイメージデータ化し、金融機関同士でそのデータを送受信して決済を行う仕組みである 。

これは紙媒体の物理的な搬送をなくすという意味で「電子化」に当たるが、取引の開始時点では依然として紙の約束手形・小切手が存在する。政府や金融界が目指す最終的な「電子化」は、この紙媒体そのものをなくし、電子記録債権やインターネット・バンキングに完全に移行することである 。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　個人向け（B to C）取引の決済手段

(1) クレジットカード

クレジットカードによる決済は、クレジットカードを発行する信販会社との間で立替払契約を締結した消費者が、加盟店でクレジットカードを用いて商品の購入などをした際に、信販会社がその代金を立て替えて支払い、後に消費者がその代金を信販会社に支払って行われる。クレジットカードによる決済は、商品の購入やサービスの提供の後に支払う、後払い式である。

クレジットカードによる取引のうち、消費者が信販会社に分割で代金を支払う場合の中には、割賦販売法上の包括信用購入あっせんに該当し、割賦販売法が適用されるものがある。このように、加盟店は、「包括信用購入あっせん関係販売業者」または「包括信用購入あっせん関係役務提供事業者」に該当する場合、消費者に対し、商品もしくは権利の現金販売価格または役務の現金提供価格といった、割賦販売法所定の事項について、情報を提供する義務を負う（割賦販売法30条の2の3第5項）。また、加盟店

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

は、「クレジットカード等購入あっせん関係販売業者」または「クレジットカード等購入あっせん関係役務提供事業者」として、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等の漏えい、滅失または毀損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じる義務を負うほか、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置を講じる義務を負う（割賦販売法35条の16・35条の17の15）。

加盟店の従業員や退職者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、または盗用したときは、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される（割賦販売法49条の2第1項）。

(2) プリペイドカード・電子マネー

プリペイドカードは、あらかじめカードに金額をチャージ（入金）しておき、商品の購入や役務の提供の際にチャージした金額から支払う決済の手段である。つまり、

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

プリペイドカードによる決済は、商品の購入やサービスの提供の前に支払う、前払い式である。あらかじめ一定の金額をチャージした磁気カードを購入する方法のほか、繰り返しチャージできるICカードを用いる方法（一般に電子マネーと呼ばれる）や、オンラインゲームやコンテンツのダウンロードのためにインターネット上でカードに記載されたIDを入力して使用する方法などがある。

プリペイドカードは、「前払式支払手段」として、資金決済法による届出や登録、利用者保護などの規制を受ける。

（3）スマートフォン決済

スマートフォン決済は、スマートフォンにインストールした専用のアプリを用いて、二次元バーコードの読取りや端末自体をリーダー機器にかざすことなどにより決済を行うものである。スマートフォン決済では、口座振替、クレジットカード、電子マネーなど、決済に用いる支払方法が登録される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

スマートフォン決済は、その機能や決済手段により、規制を受ける法令が異なる。例えば、電子マネーの機能を有するスマートフォン決済は資金決済法の規制対象となり得、また、分割払いが可能なスマートフォン決済は割賦販売法の規制対象となり得る。

(4) デビットカード

デビットカードは、クレジットカードと同様、カードを用いた決済手段であるが、金融機関の口座と紐づけられており、使用すると口座から直ちにその金額が引き落とされる決済の手段である。つまり、デビットカードによる決済は、商品の購入やサービスの提供と同時に支払う、即時払い式である。

デビットカードによる決済は、「為替取引」として、銀行法の規制対象となり得る。

(5) 暗号資産による決済

暗号資産は、一般には仮想通貨とも呼ばれる。暗号資産とは、①物品を購入し、もしくは借り受け、または役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入および売却を行うことができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨および外国通貨ならびに通貨建資産を除く）であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの、または、②不特定の者を相手方として①に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるものをいう（ただし、金融商品取引法29条の2第1項8号に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。資金決済法2条14項）。

暗号資産による決済は、その内容により、資金決済法または金融商品取引法による規制を受ける。

（6）電子決済手段

ステーブルコインのうち、通貨建てのものは、「電子決済手段」に該当する（資金決済法2条5項各号）。電子決済手段の仲介者は、登録制の「電子決済手段等取引業」とされるなど（資金決済法2条10項・62条の3以下）、資金決済法等の規制を受ける。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　Fin Techと暗号資産（仮想通貨）

Fin Techは、ファイナンス（Finance:金融）とテクノロジー（Technology:技術）を組み合わせた造語であり、金融サービスと情報技術を結び付けたサービスの提供を含む様々な革新的な動きのことである。

その内容は多岐にわたるが、サービスの面から整理すると、決済サービス、融資サービス、投資・運用サービス、暗号資産（仮想通貨）という分野にまとめることができる。

Fin Techに関連する法令としては、決済サービスの分野では、銀行法（免許に関する規制）、資金決済法（プリペイドカード、電子マネーの登録に関する規制、送金サービスなどの資金移動サービスの登録に関する規制）、割賦販売法（クレジットカードの登録に関する規制）などがあり、融資サービスの分野では、銀行法（免許に関する規制）、貸金業法（貸金業の登録に関する規制）などがある。また、投資・運用サービスの分野では、金融商品取引法が広く証券会社や投資運用業者の登録に関する規制等を行っており、暗号資産（仮想通貨）の分野では、資金決済法が暗号資産の売買や他の暗号資産との交換、それらの行為の媒介・取次ぎなどを行う暗号資産交換業（仮想通貨交換業）の登録に関する規制等を行っている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　資金決済法

資金決済法は、商品券・プリペイドカードなどの金券や電子マネー、さらに銀行業以外による資金移動業について規定する法律である。

資金決済法は、主に次の5つの業種に関する規律を定めている。

①前払式支払手段の発行業務（3条以下）
②資金移動業（36条の2以下）
③暗号資産交換業（63条の2以下）
④為替取引分析業（63条の23以下）
⑤資金清算業（64条以下）

（1）前払式支払手段の発行業務（資金決済法3条以下）

前払式支払手段とは、商品・サービスの代価の弁済等に使用されるものであって、発行者に対してあらかじめ対価を支払うことによって発行される支払手段である（資金決済法2条1項・3条・5条）。商品券、プリペイドカード、電子マネー等が前払式支払手段に該当する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

発行形態で分けると、商品券・ギフトカード等の紙型、テレホンカード等の磁気型、交通系ICカード等のIC型、図書カードNEXT等のサーバ型のものなどがある。

(2) 資金移動業(資金決済法36条の2以下)

「銀行等以外の者が為替取引を業として営むこと」を資金移動業という(資金決済法2条2項)。為替取引は、「顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行すること」である(最高裁平13.3.12決定)。

資金決済法によって、資金移動業は、送金可能額の上限がない第一種資金移動業、100万円以下の送金が可能な第二種資金移動業、数万円程度の少額送金が可能な第三種資金移動業の3種に分類されている(資金決済法36条の2)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3) 暗号資産交換業(資金決済法63条の2以下)

いわゆる仮想通貨は、法律上は「暗号資産」と呼ばれている(資金決済法2条14項)。資金決済法は、暗号資産交換業に関する定めを置いている(資金決済法2条15項)。

資金決済法は、暗号資産交換業者に対し、暗号資産流出リスク対策や、広告に関する規制を定めている。

(4) 為替取引分析業(資金決済法63条の23以下)

預金取扱金融機関等の委託を受けて、為替取引に関し、主に次の2点の行為のいずれかを業として行うことを「為替取引分析業」という(資金決済法2条18項)。

① 顧客の制裁対象者該当性の分析等(取引フィルタリング)
② 「疑わしい取引」該当性の分析等(取引モニタリング)

為替取引分析業者は、その業務運営の質を確保するため、許可制とされている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(5) 資金清算業(資金決済法64条以下)

「資金清算業」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう(資金決済法2条20項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　3種の資金移動業の特徴と規制内容

資金移動業に対する送金額についてのニーズは、企業間取引における決済や海外への送金等のために100万円を超える高額のものが存在する一方、1件あたり1万円未満といった少額のものが多くを占めるという実態があり、このような多様なニーズに応え得る送金額に応じた規制が整備されている。

	参入規制	送金上限額	規制
第一種資金移動業	資金移動業の登録。 業務実施計画（犯罪収益移転防止やテロ資金供与の防止等の確保に必要な体制に関する事項等を記載）の認可を受ける。	取扱送金額に限度なし（100万円を超える高額送金の取扱いが認められる）。	第一種資金移動業が破綻した場合に利用者が多大な損害を被るリスクの回避等のために、滞留規制が課される。 禁止事項： ・送金額・送金日など具体的な送金指図を伴わない資金を受け入れること ・資金移動に必要とされる期間を超えて資金を滞留させること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第二種資金移動業	資金移動業の登録。	１００万円以下の送金が可能。	利用者からの受入れ資金のうち為替取引に用いることがないと認められるものを保有しないための措置（利用者からの預かり資金が100万円を超える場合、送金と無関係な資金の払出しを求める）を講じなければならない。
第三種資金移動業		５万円以下の送金が可能。	５万円を超える資金の受入れは不可。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2025年の資金決済法の改正

1 改正の概要と社会的背景

金融のデジタル化と暗号資産・電子決済手段の利用拡大により、利用者保護とマネー・ローンダリング（資金洗浄）対策が喫緊の課題となっている。特に、暗号資産取引所であるFTX破綻の背景にあった利用者資産の不正流出や、国際的な収納代行サービスの悪用懸念が増大したことを背景として、2025年6月に「資金決済に関する法律の一部を改正する法律」が成立した。本改正は、金融安定理事会（FSB）の国際勧告も踏まえ、既存規制の見直しと新たなサービス形態に対応する制度の創設を目的とする。これにより、利用者保護とイノベーション促進の両立を目指すものである（本改正は、公布の日（2025年6月13日）から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2 主な改正・制定のポイント

(1)暗号資産・電子決済手段サービス仲介業の創設

改正前は、暗号資産等の取引を媒介(仲介)する専門の事業者も、交換業者等として登録が必要であり、売買・交換業者と同一の厳しい財務要件やマネー・ローンダリング規制が課されていた。本改正により、媒介専門の「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」が新たに創設され、登録制となる。この仲介業は利用者の資産を直接預からないため、売買・交換業者と同一の財務要件は課されない。しかし、特定の暗号資産交換業者等の委託を受けて仲介を行う「所属制」が採用され、利用者への説明義務や広告規制は交換業者等と同様に適用される(改正資金決済法63条の22の2・63条の22の5・63条の22の12・63条の22の15)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)国境を跨ぐ収納代行(クロスボーダー収納代行)への規制適用

改正前は、商品やサービスの取引自体に関与しない国際的な収納代行サービスについて、資金移動業(銀行等以外の事業者が送金を業として行うこと)の登録が必ずしも必要ではなかった。この無登録サービスが、海外オンラインカジノや詐欺といった違法行為に悪用される懸念があった。本改正では、利用者保護とマネー・ローンダリング対策強化の観点から、国境を跨ぐ収納代行に資金移動業の規制が適用される(改正資金決済法2条の2第2号)。これにより、これまで無登録だった事業者は資金移動業として登録義務を負い、マネー・ローンダリング規制などの監督対象となるが、リスクが低い一部の行為は規制対象外とされる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)資金移動業者の破綻時における利用者資金返還方法の多様化

改正前は、資金移動業者は利用者資金を保全していたものの、破綻時には必ず供託手続を経由する必要があり、利用者への資金返還には最低でも170日を要していた。本改正により、従来の供託経由の手続に加え、新たに銀行等の保証機関による利用者への直接返還、および信託会社等による利用者への直接返還が認められる(改正資金決済法45条の3～45条の5等)。これにより、資金移動業者の破綻時における利用者資金の迅速な返還が可能となり、利用者保護が強化される。

3 ビジネス実務への影響と具体的対応策

本改正は、デジタル金融サービスを提供する幅広い事業者に対し、事業形態に応じた適切な規制遵守と利用者保護の強化を求めるものである。企業は、自社のサービスが新たな規制対象となるかを確認し、速やかに対応を講じる必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD